

1500852-75.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI FLOR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GIOVANI FLOR DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 14 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500852-75.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500852-75.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI FLOR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GIOVANI FLOR DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 14 de abril de 2020, por volta das 18h40, na Rua Ceilão, 200, Jd. Morellato, nesta cidade e comarca, na companhia do inimputável Gustavo H.A.R., guardava e tinha em depósito 14 invólucros com cocaína, para fins de comercialização, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 24/26) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 130/132).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 140/142). Em 16 de abril de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 143).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) GIOVANI FLOR DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 14 de abril de 2020, por volta das 18h40, na Rua Ceilão, 200, Jd. Morellato, nesta cidade e comarca, na companhia do inimputável Gustavo H.A.R., guardava e tinha em depósito 14 invólucros com cocaína, para fins de comercialização.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

O policial Cláudio prestou depoimento em juízo e afirmou que foi ao local dos fatos apurar informação anônima de tráfico. Havia informação das características dos traficantes e do esconderijo das drogas. Os indivíduos descritos eram o réu e o adolescente. Eles se revezavam no atendimento aos clientes e na função de olheiro. Dirigiam-se ao carro que estava ao lado, retiravam algo de perto da roda e entregavam aos usuários. Abordaram os dois e apreenderam a sacola com as drogas. O policial Rogério também prestou depoimento em juízo e ratificou as informações acima na íntegra.

O réu foi interrogado em juízo e confessou parcialmente os fatos. Ele admitiu que estava traficando drogas. Negou, contudo, a companhia do adolescente nesse mister. Ele seria apenas um comprador.

Essa ressalva apresentada pelo réu, contudo, não merece prosperar porque as circunstâncias do caso e as provas coligidas aos autos indicam que os policiais prestaram depoimentos com conteúdo verídico.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de criança/ adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem preenchidos.

“Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil -como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.” (tema 1052 do STJ)

Cuidando-se de situação objetiva, pouco importa se o réu sabia ou não da idade do adolescente. E se é que não o sabia, teria que demonstrar minimamente que as circunstâncias são indicativas do contrário. Caberia à defesa fazer isso, mas não o fez.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena poderia(m) ser considerada(s) a(s) atenuante(s) da confissão espontânea e da menoridade de 21 anos, nos termos da Súmula 545 do STJ. Ainda que não integral, ela foi considerada para a condenação do réu. Todavia, estando a pena-base no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, não é possível tal redução.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06. Ela é de 1/6 a 2/3. Não consigo verificar causa que justifique a elevação do aumento para além do mínimo legal, por isso fixo-o em 1/6.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Sendo primário

e não tendo maus antecedentes, o réu poderia ter direito à causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06. Entretanto, a folha de antecedentes dele indica que foi preso pouco tempo depois por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. Isso é indicativo claro de que ele se dedica a essa atividade. A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 580 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) GIOVANI FLOR DA SILVA como incurso(a) no artigo 33, "caput" / § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Embora o réu tenha sido preso posteriormente por suposto cometimento de crime de tráfico de drogas, não vejo razão para que não possa recorrer em liberdade porque além de já estar preso, tornando novo decreto inútil, foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, o que, no entender da jurisprudência dos tribunais superiores, impede, como regra geral, a manutenção do réu em situação análoga ao regime fechado, como é a prisão provisória, a rigor.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA